

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

25 de agosto de 2000

N° 37022

COMISIÓN LEGISLATIVA NACIONAL

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 6 numeral 1 del Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente mediante el cual se establece el Régimen de Transición del Poder Público, publicado en la Gaceta Oficial No. 36.920 de fecha 28 de marzo del año 2000, en concordancia con el artículo 187 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

DECRETA

La siguiente,

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS

CAPITULO I Disposiciones Generales

Artículo 1. El Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias creado por Decreto N° 446 de fecha 20 de enero de 1961, pasa a ser el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, tendrá carácter de instituto autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y gozará de las prerrogativas y privilegios conferidos al Fisco Nacional.

Artículo 2. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, será el órgano ejecutor del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la investigación y prestación de servicios especializados para generar y validar los conocimientos y tecnologías demandados por las cadenas agroalimentarias prioritarias para el Estado Venezolano, y tendrá por objeto la investigación científica, el desarrollo tecnológico, el asesoramiento y la

prestación de servicios especializados en el área con miras a contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrícola, pecuario, forestal, pesquero y del medio rural.

Artículo 3 El domicilio del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, será la ciudad de Maracay, Estado Aragua, pero podrá crear dependencias y unidades ejecutoras desconcentradas y descentralizadas y realizar actividades en cualquier lugar del territorio nacional.

Artículo 4. El patrimonio del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, estará integrado del modo siguiente:

1. Los bienes que legítimamente sean de su propiedad.
2. Las cantidades que le fueren asignadas anualmente en la Ley de Presupuesto.
3. Los bienes provenientes de las donaciones y demás liberalidades a que reciba.
4. El producto de los pagos que se hagan por la venta de tecnología, bienes y servicios que produzca.
5. Por los demás bienes y valores que por cualquier título adquiriera.

Artículo 5. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, tendrá amplias facultades para adquirir, enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y en general para efectuar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones.

Artículo 6 El Instituto podrá desarrollar programas educativos en el ámbito de sus competencias, en coordinación y vinculación con los entes educativos correspondientes.

CAPITULO II

De la Organización del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas

Artículo 7. Son órganos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas:

1. La Junta Directiva.
2. El Presidente.
3. El Gerente General.
4. El Consejo Consultivo.

5. Los Directores de las Unidades Ejecutoras.

Artículo 8. La Junta Directiva es el máximo órgano del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Está integrada por el Presidente del Instituto, quien la preside, el Gerente General, un representante del Ministerio de la Producción y el Comercio, y dos representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, designados por los titulares de los respectivos Despachos. Todos los miembros a excepción del Presidente y del Gerente General, tendrán sus respectivos suplentes.

Los integrantes de la Junta Directiva deberán ser investigadores activos o expertos en las áreas de competencia del Instituto.

Artículo 9. Son atribuciones de la Junta Directiva:

1. Establecer la política y estrategia del Instituto, en atención a su vinculación con el sector productivo y con organismos cuya gestión incida en el desarrollo de la agricultura y la agroindustria.
2. Presentar al Ministerio de Ciencia y Tecnología los proyectos de Plan Operativo y de Presupuesto del Instituto, para cada ejercicio y, una vez aprobados, proceder a su ejecución.
3. Decidir sobre la organización y funcionamiento de las Unidades y órganos internos del Instituto, aprobando y modificando la estructura organizativa del Instituto.
4. Autorizar la creación de Unidades Ejecutoras.
5. Preparar y presentar oportunamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología el proyecto de Memoria y Cuenta del Instituto.
6. Aprobar el Informe Anual de Actividades que debe presentar el Instituto al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
7. Autorizar la celebración de contratos en los que participe el Instituto, para el cumplimiento de su objeto.
8. Autorizar la enajenación de bienes muebles e inmuebles.
9. Dictar el Reglamento Interno del Instituto
10. Dictar las normas de incorporación, evaluación y promoción del personal.
11. Decidir sobre todo lo que no esté atribuido expresamente por esta Ley al Presidente o al Gerente General.
12. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y la reglamentación interna del Instituto.

Artículo 10. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes, y podrá reunirse extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente o cuando así lo soliciten dos o más de sus miembros.

Para la constitución válida de las sesiones de la Junta Directiva será requerida la presencia de por lo menos tres de sus cinco miembros, uno de los cuales deberá ser el Presidente. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos.

Artículo 11. La dirección y administración del Instituto estará a cargo del Presidente, quien será además su representante legal, y Presidente de la Junta Directiva. El Presidente del Instituto deberá tener título de doctor y será designado por el Presidente de la República a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnología.

Artículo 12. Son atribuciones del Presidente:

1. Ejercer la máxima representación del Instituto.
2. Dirigir las relaciones políticas e institucionales del Instituto.
3. Presidir la Junta Directiva.
4. Orientar, supervisar y controlar las actividades del Instituto, de conformidad con esta Ley y su reglamento.
5. Cumplir y hacer cumplir en nombre del Instituto las decisiones tomadas por la Junta Directiva.
6. Rendir cuenta de su gestión a la Junta Directiva.
7. Resolver los asuntos que no estuvieren expresamente reservados a la Junta Directiva.
8. Rendir cuenta sobre la dirección y administración del Instituto al Ministro de Ciencia y Tecnología.
9. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y resoluciones.
- 10.

Artículo 13. Las faltas temporales o accidentales del Presidente, serán suplidas por el Gerente General. En el caso de falta absoluta el Ministro de Ciencia y Tecnología propondrá al Presidente de la República el nombramiento del nuevo Presidente.

Artículo 14. El Gerente General, deberá tener doctorado en carrera afin al Instituto, será de libre nombramiento y remoción del Ministro de Ciencia y Tecnología, y será elegido de una terna conformada por los Investigadores del Instituto de conformidad con el Reglamento Interno.

Artículo 15. El Gerente General tendrá las siguientes atribuciones:

1. Dirigir técnica y administrativamente al Instituto.
2. Suplir las faltas temporales o accidentales del Presidente.
3. Convocar a la Junta Directiva.
4. Ejercer la Secretaría de la Junta Directiva y del Consejo Consultivo.
5. Nombrar a los Directores de las Unidades Ejecutoras, los cuales serán seleccionados por concurso, según se establezca en el Reglamento Interno.
6. Hacer seguimiento de los planes y programas de las Unidades Ejecutoras.
7. Coordinar el funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.

Artículo 16. El Consejo consultivo es el órgano de consulta de la Junta Directiva, se reunirá por lo menos dos veces al año, y estará integrado por el Presidente del Instituto, el Gerente General y por nueve consejeros designados de la siguiente manera:

1. Un representante del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, designado por el titular del Despacho.
 2. Tres representantes de los gremios de productores agropecuarios, producción animal, de la pesca y acuicultura y agroindustriales, designados por los gremios más representativos de estos sectores.
 3. Un representante de campesinos y pescadores, artesanales, designados por los gremios más representativos de estos sectores.
 4. Un representante de las Universidades, designado por el Consejo Nacional de Universidades.
 5. Un representante de las Fundaciones del Estado cuyo objeto guarde relación con actividades agropecuarias y pesqueras, designado por el titular del órgano de tutela.
 6. Un representante de los investigadores del Instituto escogido por ellos, según lo establecido en el Reglamento Interno.
 7. Un representante del personal técnico, administrativo y obrero del Instituto, escogido por ellos, según lo establecido en el Reglamento Interno.
- Cada Consejero tendrá un suplente, designado de la misma forma que el principal.

Artículo 17. Son atribuciones del Consejo Consultivo:

1. Asesorar al Instituto en la definición de políticas y estrategias para la implementación y ejecución de las actividades que desarrolla el mismo, en especial en

la vinculación con el sector productivo y con organismos cuya gestión incide en el desarrollo de la agricultura y la agroindustria.

2. Apoyar las actividades que se implementen en el sector agroindustrial.
3. Asesorar a la Junta Directiva en lo relativo al desarrollo de la innovación tecnológica agrícola.
4. Realizar el seguimiento y supervisión de las actividades que lleve a cabo el Instituto, a fin de efectuar las observaciones, sugerencias o correctivos necesarios.
5. Elaborar y formular propuestas de programas de investigación, estudios especiales y experimentación agrícola y en todos aquellos asuntos relacionados que le sean consultados por la Junta Directiva.
6. Cualquier otra actividad de la misma índole que le confiera la Junta Directiva o el Ministro de Ciencia y Tecnología.

Artículo 18. Son atribuciones de los Directores de las Unidades Ejecutoras, las siguientes:

1. Dirigir la Unidad Ejecutora y coordinar sus actividades con las demás unidades del Instituto.
2. Administrar los recursos asignados y generados por la Unidad Ejecutora.
3. Proponer al Gerente General la designación del personal de investigación, técnico, administrativo y obrero de la Unidad Ejecutora.
4. Firmar contratos y convenios dentro de las condiciones establecidas por la Junta Directiva.
5. Presidir el Consejo Regional.
6. Las demás que le atribuyan al Reglamento de esta Ley y la reglamentación interna del Instituto.

CAPITULO III

Disposiciones Finales y Transitorias

Artículo 19. El Ejecutivo Nacional dispondrá lo conducente para que dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, se conforme la Junta Directiva en los términos consagrados en la misma, a objeto de que ésta proceda a reformar la reglamentación interna del Instituto, para adaptarla a las previsiones de esta Ley.

Artículo 20. A partir del 1° de enero del año 2004, los directores de las Unidades Ejecutoras deberán contar con el título de doctor.

Artículo 21. Se deroga el Decreto N° 446 de fecha 20 de enero de 1961, publicado en la Gaceta Oficial N° 26.461 de la misma fecha.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Comisión Legislativa Nacional, en Caracas, a los 27 días del mes de julio del año dos mil. Años 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

LUIS MIQUILENA
Presidente

BLANCANIEVE PORTOCARRERO
Primera Vicepresidenta

ELIAS JAUA MILANO
Segundo vicepresidente

ELVIS AMOROSO
Secretario

OLEG ALBERTO OROPEZA
Subsecretario